

1500668-30.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2123582/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 11489382 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1076/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2123582 - 03º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500668-30.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500668-30.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2123582/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 11489382 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1076/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2123582 - 03º D.P. SUMARE, 1076/20/926 - 03º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JURACI VICENTE DUARTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JURACI VICENTE DUARTE, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 70/71).

Concessão de liberdade provisória em habeas corpus (páginas 84/87). Defesa preliminar (página 113). Decretação da prisão preventiva com fulcro no artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal (páginas 124/125). Notificação (página 175). Recebimento da denúncia (páginas 176/177). Citação pessoal (página 195). Prova oral, interrogatório e debates (páginas 221/222)

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 101/106 e 181/183).

Quanto à autoria, os guardas municipais Marcio de Souza Soares e Itamar Vasconcelos da Silva relataram que, indicadas, por um transeunte, as características do traficante e a localização em que ele exercia a traficância, os agentes públicos, como não poderia deixar de ser, acorreram ao lugar e surpreenderam o réu em atitude própria da comercialização de entorpecentes. Daí ele foi encaixado com as drogas variadas (maconha, cocaína e crack) e o dinheiro, admitindo, ali no calor dos acontecimentos, que vendia estupefacientes. Aquele que se encontrava próximo ao acusado, afirmou que comprava droga do denunciado. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou, integralmente, a imputação lançada na denúncia (páginas 221/222).

Sendo assim, certa a condenação.

A confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Visualizada, pois, conduta que se amoldou ao tipo penal em foco, logo indisputável que Juraci Vicente Duarte, trazia consigo, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína, e 02 (duas) porções de cocaína, na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, ante a quantidade de entorpecentes (83 porções), majoro a pena-base em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, pela confissão integral, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), observada a impossibilidade de diminuição aquém do mínimo legal.

Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a ausência de condenação definitiva certificada nos autos (páginas 30/31) e a inexistência de visualização de habitualidade, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com a variedade das drogas apreendidas, uma delas com elevado potencial alucinógeno e viciante.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas). Ademais, o réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra JURACI VICENTE DUARTE, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, regime fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Permanecem válidas as razões que ensejaram o restabelecimento da prisão preventiva

(páginas 124/125), reforçadas ainda mais pelas declarações do réu em interrogatório judicial, que confirmou viver como morador de rua, pelo mato, usuário de drogas, daí que sem destino certo, tanto que a sua própria mãe afirmou, ao oficial de justiça, não conhecer o paradeiro do filho ou onde pudesse ser encontrado (página 116). Recomende-se, pois, o acusado na prisão em que se encontra.

Depois do trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 06 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA